

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רון כץ

פ/25/5892

הצעת חוק אחריות לתגמולים ולטיפול בחיילים בשירות מילואים או בשירות קבע ובאנשי כוחות הביטחון בשל חבלה תוך כדי השירות (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025

תיקון חוק משפחות 1. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי"ב–1950 – חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

(1) בסעיף 1 –

(א) בהגדרה "חייל שנספה במערכה" ו"נספה", בפסקה (1), המילים "ואולם לעניין חייל בשירות קבע – חבלה כאמור שהיא חבלת שירות" – יימחקו;

(ב) ההגדרה "חבלת שירות" – תימחק;

(2) בסעיף 2ב(א), המילים "ואם היה חייל בשירות קבע, רואים אותו כמי שמת עקב שירותו ובשל חבלת שירות", – יימחקו.

2. תיקון חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב]², בסעיף 1 – (תגמולים ושיקום)

(1) בהגדרה "נכות", בפסקה (1), המילים "ואולם לעניין חייל בשירות קבע – חבלה כאמור שהיא חבלת שירות" – יימחקו;

(2) ההגדרה "חבלת שירות" – תימחק.

3. תיקון חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב–1952 – הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)

¹ ס"ח התשי"י, עמ' 162.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

³ ס"ח התשי"ב, עמ' 339.

(1) בסעיף 6 –

(א) בסעיף קטן (א), המילים "ואולם לעניין חייל בשירות קבע – אין המדינה אחראית בנזיקים על חבלה כאמור שהיא חבלת שירות" – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (ג), בהגדרה "'חבלה'", "חבלת שירות", "מחלה", "מחלת שירות", "שירות צבאי" ו"שירות", המילים "'חבלת שירות'" – יימחקו;

(2) בסעיף 7 –

(א) בסעיף קטן (א), המילים "ואולם לעניין חייל בשירות קבע – אין המדינה אחראית בנזיקים על מותו כתוצאה מחבלה כאמור שהיא חבלת שירות" – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (ג), בהגדרה "'חבלה'", "חבלת שירות", "מחלה", "מחלת שירות", "שירות צבאי" ו"שירות", המילים "'חבלת שירות'" – יימחקו.

תיקון חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א–1961⁴, בסעיף 15ב, המילים "בשירות קבע" והמילים "ויראו את החבלה כחבלת שירות כהגדרתה בחוקים האמורים, לפי העניין" – יימחקו.

תיקון חוק תגמולים⁵. לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד)⁶. בחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח–1988⁵, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי חייל מילואים בתקופת שירות המילואים; לענין זה –

"חייל מילואים" ו"שירות מילואים" – כהגדרתם בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008⁶;

⁴ ס"ח התשכ"א, עמ' 169.

⁵ ס"ח התשמ"ח, עמ' 26.

⁶ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

"תקופת שירות המילואים" – התקופה שמצאת חייל המילואים לדרכו
להתייצב לשירות מילואים לפי צו או קריאה ועד חזרתו ממנו
בתום השירות לפי הצו או הקריאה."

6. בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951⁷ –

(1) בסעיף 8 –

(א) בסעיף קטן (ז) –

(1) בפסקה (1), המילים "חבלת שירות" – יימחקו, ובמקום
"מחבלת שירות" יבוא "מחבלה";

(2) בפסקה (2), במקום "ונחבל בחבלה שאינה חבלת שירות
או חלה" יבוא "וחלה", והמילה "שאירעו" – תימחק;

(ב) בסעיף קטן (ח), בהגדרה "'חבלה'", "חבלת שירות", "חייל
בשירות קבע", "מחלה" ו"מחלת שירות", המילים "'חבלת שירות'" –
יימחקו;

(2) בסעיף 8(ב), המילים "בחבלת שירות" ו"מחבלת שירות" – יימחקו.

7. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1955⁸, בסעיף 295א –
הלאומי

(1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "'חבלת שירות'", "חייל בשירות קבע",
"מחלה" ו"מחלת שירות", המילים "'חבלת שירות'" – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (ז), המילים "שהחבלה אינה חבלת שירות או" – יימחקו.

דברי הסבר

הוועדה הציבורית לבחינת הזכאות לסיוע מאגפי השיקום, אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה
במשרד הביטחון, בראשות השופט בדימוס אורי גורן (להלן – ועדת גורן), בחנה את אמות המידה להכרה
בזכאות לסיוע מאגפי השיקום, במטרה לחזק את מעמדם של נכי צה"ל ושל משפחות הנספים וכדי
להעניק סל שיקום מכובד לפצועי צה"ל. בעקבות מסקנות ועדת גורן, תוקנו חלק מחוקי השיקום באופן

⁷ ס"ח התשי"א, עמ' 94.

⁸ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

המבחין, לעניין התנאים להכרה בזכאות, בין חיילי מילואים וסדיר ובין חיילים בשירות קבע. תיקון זה קבע, בין השאר, כי חיילים בשירות חובה וחיילים בשירות מילואים פעיל יוכרו כזכאים כתוצאה מחבלה שאירעה בתקופת שירותם ועקב שירותם. לעומת זאת, זכאותם של חיילי שירות הקבע לזכויות לפי חוקי השיקום תינתן אם החבלה היא "חבלת שירות" – חבלה שנגרמה בפעילות מבצעית או באימון לפעולה כאמור, או שנסיבותיה ואופייה ייחודיים לשירות הצבאי. באותו תיקון נקבע כי חבלה שחייל שירות הקבע נחבל בה תוך כדי השירות ועקב השירות, שאינה חבלת שירות, תקנה זכאויות במסגרת חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, לפי הוראות פרק י"ג לחוק האמור שנחקק באותו תיקון.

ישנם נתונים המצביעים על כך שבשנים שחלפו מאז התיקון האמור, אירעו מספר לא מבוטל של תאונות דרכים שהיו מעורבים בהם חיילים בשירות חובה, בשירות מילואים ובשירות קבע. בשנים 2023 ו-2024, למשל, נהרגו 20 חיילים בתאונות דרכים, מהם 17 באזרחות ושלושה במסגרת הצבא. לפיכך, מוצע לתקן את חוקי השיקום שתוקנו בהתאם למסקנות ועדת גורן, כך שגם חיילים בשירות קבע וכוחות ביטחון אחרים במעמדם, שנחבלו בחבלה שאינה חבלת שירות, ובכלל זה נפצעו בתאונות דרכים בתקופת שירותם ובעקבותיו, יהיו זכאים לזכויות לפי חוקי השיקום.

בנוסף, מוצע לקבוע כי הזכאות לסיוע מכוח חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח–1988, הניתנת בעקבות חבלה שאירעה בתקופת השירות הצבאי אף שלא בעקבותיו, בכפוף לתנאים הקבועים בו, תחול גם לגבי חיילי מילואים בתקופה בה הם משרתים באופן פעיל במילואים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בסיוון התשפ"ה (09.06.2025)